

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 881/2530 บริษัทจันทบุรีฮิลตัน จำกัด โจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย

ป.ร.ษฎากร มาตรา 77, มาตรา 79 ตริ (9), มาตรา บัญชีอัตราภาษีการค้ำประเภทการ
ค้ำ 7

การที่โจทก์ประกอบกิจการห้องอาหารโดยมีดนตรีไม่ว่าดนตรีนั้นจะมีเฉพาะ
เวลากลางคืนหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือว่าโจทก์ประกอบการค้ำประเภทการค้ำ 7.
(ง) ภัตตาคารอื่นนอกจาก(ค) แต่ถือเป็นการประกอบการค้ำประเภทการค้ำ 7.(ก) ในที่
คลับหรือคาบาเรต์ แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้ำตาม ประมวลร.ษฎากร

ประมวลร.ษฎากร มาตรา 79 ตริ (9) บัญญัติยกเว้นให้ไม่ต้องนำรายรับจากการ
ขายน้ำอัดลมของภัตตาคารตามประเภทการค้ำ 7.(ค) ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอ
สำหรับปรนนิบัติลูกค้ำหรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้ำ
ตามบัญชีอัตราภาษีการค้ำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้ำ เมื่อการค้ำของโจทก์
เป็นการค้ำประเภทการค้ำ 7.(ก) ในที่คลับหรือคาบาเรต์ โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องนำรายรับจากการขายน้ำอัดลมมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้ำ.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์จดทะเบียนประกอบการค้ำประเภท 7.(ง) เริ่มประกอบการ
ค้ำตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2522 ถึงเดือนกันยายน 2523 โดยเปิดบริการขายอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีดนตรีประกอบ จึงได้รับยกเว้นภาษีการขายเครื่องดื่มตามมาตรา

79 ตี(9) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมาเดือนตุลาคม 2523 โจทก์จดทะเบียนแก้ไขประเภทการค้าโดยเพิ่มประเภท 7.(ก) ขึ้นอีก โดยมีดนตรีเฉพาะเวลากลางคืน ในเวลากลางวันจึงได้รับยกเว้นภาษีการขายเครื่องดื่มมาตรา 79 ตี(9) โจทก์เสียภาษีครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย แต่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าโจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภาษีการขายเครื่องดื่มตามมาตรา 79 ตี(9) และประเมินเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพิ่มเป็นเงิน 1,201,517.47 บาท โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าการประเมินถูกต้องและชอบแล้ว โจทก์จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยดังกล่าว และพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ชำระภาษีตามที่ประเมิน

จำเลยทั้งสี่ให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยถูกต้องและชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าโจทก์ดำเนินกิจการห้องอาหารโดยมีดนตรีด้วยตลอด ไม่ใช่มีแต่เฉพาะวันสำคัญดังที่อ้างเพราะแม้แต่คำฟ้องของโจทก์เองก็ยังยอมรับว่าโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการค้าประเภทการค้า 7.(ก) แต่บ้ายเพียงว่าเป็นเพราะโจทก์กรอกรายการผิด กิจการห้องอาหารของโจทก์ไม่ว่าโจทก์จะมีดนตรีเฉพาะกลางคืนหรือไม่ก็ตาม จึงไม่ใช่ประเภทการค้า 7.(ง) ภูตาคารอื่นนอกจาก (ค) แต่เป็นประเภทการค้า 7.(ก) ในที่คลับหรือคาบารेट แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า ตามความหมายของมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร

โจทก์อุทธรณ์ประการหลังว่า การขายน้ำอัดลมของโจทก์ไม่ต้องนำมารวมเพื่อเสียภาษีการค้าด้วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา เพราะโจทก์ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79 ตรี(9) ได้ความว่าเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมนี้นั้น พิพาทประมวลรัษฎากร มาตรา 79 ตรี(9)บัญญัติยกเว้นไม่ต้องนำรายรับมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้าด้วยเฉพาะการขายน้ำอัดลมของภัตตาคาร ประเภทการค้า 7(ค) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าซึ่งรายการที่ประกอบการค้าจะต้องเป็นภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการหมวดให้แก่ลูกค้า ส่วนการค้าของโจทก์เป็นกิจการห้องอาหารที่มีดนตรีอันเป็นกิจการประเภทการค้า 7.(ก) ในที่คลับหรือคาบาเรต์ โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นมิให้นำรายรับในการขายน้ำอัดลมมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้าดังโจทก์อุทธรณ์ ไม่ว่าโจทก์จะอ้างว่าได้จัดให้มีดนตรีเฉพาะกลางคืนหรือไม่ก็ตาม ก็หาไม่ผลทำให้โจทก์ได้รับยกเว้นตามบทกฎหมายมาตราดังกล่าวไม่ นอกจากนี้แล้วโจทก์จะอ้างว่ากฎหมายบัญญัติพลั้งเผลอไปเมื่อบัญญัติประเภทการค้า 7.(ง) เพิ่มเติม เมื่อพ.ศ. 2521 แล้วไม่ได้บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นตามมาตรา 79ตรี(9) ให้รวมถึงประเภทการค้า 7.(ง) ด้วย ก็ไม่เกี่ยวกับกรณีของโจทก์ซึ่งเป็นประเภทการค้า 7.(ก) แต่อย่างใด การประเมินภาษีการค้าของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยทั้งสิ้น 8,000 บาท.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การคำประเภท 7. โรงแรมและภัตตาคารนั้น บัญชีอัตราภาษีการค้ำแห่งประมวล
รัษฎากรได้แบ่งรายการที่ประกอบการค้าออกเป็น 4 รายการ คือ (ก) ในที่คลับหรือคา
บาร์ การคำประเภท 7.(ก) นี้ได้แก่กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ
ในหรือจากสถานที่ซึ่งจัดให้มีการแสดงดนตรี การลีลาศหรือการแสดงเพื่อความ
บันเทิงใด ๆ (มาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร)เดิมผู้ประกอบการต้องเสียภาษี
การค้ำในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับแต่ปัจจุบันจะต้องเสียในอัตราร้อยละ 15 ของ
รายรับ เว้นแต่จะมีได้จัดให้มีการลีลาศหรือการแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ จึงจะเสีย
ในอัตราเพียงร้อยละ 10 ของรายรับ (มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้ำ (ฉบับที่54) พ.ศ.
2517) (ข) โรงแรม การคำประเภท 7.(ข) นี้เดิมผู้ประกอบการต้องเสียภาษีการค้ำ
ในอัตราร้อยละ 7.5 ของรายรับ แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขอัตราให้รายรับในเดือนภาษี
เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 30,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ10 ของรายรับ สำหรับส่วน
ที่เกิน 30,000 บาท ให้เสียในอัตราร้อยละ15 ของรายรับ อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อพระ
ราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 54)พ.ศ. 2517 มาตรา 10 จัดว่า ลดอัตราลงเหลือเพียงร้อย
ละ 10 ของรายรับในปัจจุบันการคำประเภท 7.(ข) โรงแรม จึงเสียภาษีการค้ำใน
อัตราร้อยละ 10 ของรายรับ ไม่ว่ายอดขายรายรับจะมีจำนวนเท่าใด (ค) ภัตตาคารที่มี
หญิงบำเรอสำหรับประณีตลูกค้ำหรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวด
ให้แก่ลูกค้ำ การคำประเภท 7.(ค) นี้ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีการค้ำในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายรับ (ง)ภัตตาคารอื่นนอกจาก(ค) การคำประเภท 7.(ง) นี้เสียภาษี

การค้า 2 อัตรา คือร้อยละ 2 ของรายรับ และร้อยละ 7.5 ของรายรับ อัตราร้อยละ 2 ให้เสียสำหรับรายรับในเดือนภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนอัตราร้อยละ 7.5 ให้เสียสำหรับรายรับในเดือนภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 5,000 บาท การค้าประเภท 7.(ค) และประเภท 7.(ง) ดังกล่าวเดิมอยู่ในการค้าประเภทเดียวกันคือประเภท 7.(ค) ภัตตาคาร แต่ต่อมาได้มีการแก้กฎหมายให้แยกเป็นคนละประเภทต่างหากจากกันโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 เป็นต้นไป คำว่า "ภัตตาคาร" นั้นมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากรได้ให้บทวิเคราะห์ศัพท์ไว้ว่า "ภัตตาคารหมายความว่ากิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ และรวมทั้งการรับจ้างปรุงอาหารทั้งนี้ในหรือจากสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้" ตามบทวิเคราะห์ศัพท์นี้รายรับจากการขายน้ำอัดลมจึงต้องเสียภาษีการค้าประเภทภัตตาคารเช่นเดียวกับรายรับจากการขายอาหาร แต่เนื่องจากน้ำอัดลมนั้นต้องเสียภาษีสรรพสามิต เพื่อมิให้ต้องเสียภาษีการค้าซ้ำอีกจึงมีมาตรา 79 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีการค้า โดยเดิมบัญญัติว่า "รายรับจากกิจการดังต่อไปนี้หรือที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้า (9) การขายน้ำอัดลมของภัตตาคารตามประเภทการค้า 7.(ค) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า มาตรา 79 ตรี" แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขบทบัญญัติใน (9) ดังกล่าวโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 มาตรา 25 เป็นว่า "(9) การขายน้ำอัดลมของภัตตาคารตามประเภทการค้า 7.(ง) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า" โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไป ขอให้สังเกตว่าการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 79 ตรี (9) ดังกล่าวมิได้ทำพร้อมกับการแก้กฎหมายแยกการค้าประเภท 7.(ค) และประเภท 7.(ง) โดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 แต่ได้ทำภายหลังจากการแก้กฎหมายดังกล่าวแล้วถึง 3 ปีเศษ ดังนั้น ในระหว่าง 3 ปีเศษคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2525

รายรับจากการขายน้ำอัดลมที่จะได้รับยกเว้นภาษีการค้าจึงได้แก่ รายรับจากการขายน้ำอัดลมของภัตตาคารตามประเภทการค้า 7.(ค) ซึ่งได้แก่ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้าหรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า รายรับจากการขายน้ำอัดลมของภัตตาคารตามประเภทการค้า 7.(ง) ซึ่งได้แก่ภัตตาคารอื่นนอกจาก (ค) หรือภัตตาคารธรรมดาอื่นนั้น ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เพิ่มเติมจะมาได้รับการยกเว้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2525เป็นต้นมา และตั้งแต่วันที่ดังกล่าวนี้เป็นต้นมา รายรับจากการขายน้ำอัดลมของภัตตาคารตามประเภทการค้า 7.(ค) ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้าหรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าอีกต่อไป รายรับของโจทก์ที่เป็นปัญหาพิพาทกันในคดีนี้เป็นรายรับของเดือนกรกฎาคม 2522 ถึงเดือนกันยายน 2523 ฉะนั้น โจทก์จะได้รับยกเว้นภาษีการค้าจากการขายน้ำอัดลมก็ต่อเมื่อการค้าของโจทก์ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการค้าประเภท 7.(ค) ซึ่งได้แก่ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอสำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า เมื่อโจทก์อ้างว่าการค้าของโจทก์เป็นการค้าประเภท 7.(ง)ซึ่งได้แก่ภัตตาคารอื่นนอกจาก(ค)จึงเป็นไปไม่ได้ที่โจทก์จะได้รับยกเว้นภาษีการค้าจากการขายน้ำอัดลมตามมาตรา 79 ตรี (9) แห่งประมวลรัษฎากร. ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม